

1500078-55.2021.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS RICARDO GUIMARÃES

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... estaria novamente praticando o tráfico de drogas, foram realizadas diligências com o objetivo de apurar a veracidade das informações. As investigações revelaram que realmente o denunciado estaria praticando o tráfico de drogas, justificando-se assim a expedição do mandado de busca. Nesta data, equipe de policiais civis se deslocaram à residência do ora conduzido, onde foram recebidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500078-55.2021.8.26.0592 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500078-55.2021.8.26.0592

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2085012/2021 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 17020852 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 728/21/229 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2085012 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2085012 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ, 728/21/229 - DISE- DEL.SEC.TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY DOS SANTOS MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS RICARDO GUIMARÃES

1. Relatório

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou a parte processada Wesley dos Santos Marques], devidamente qualificada, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas, LD).

A parte processada, devidamente notificada (fls. 206), apresentou resposta escrita (fls. 194/197). Argumentou, ao lado de questões preliminares ao recebimento da denúncia, teses absolutórias (art. 386 do CPP).

Enfrentadas as alegações, a denúncia foi recebida em 13 de Outubro de 2021 (fls. 233/235) e, conseqüentemente, designou-se audiência de instrução, debates e

juízo

A parte processada foi citada pessoalmente (fls. 271).

Em audiência [TA]), foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação e uma pela defesa; ao final, a parte processada foi interrogada. Declarou-se encerrada a instrução (v. TA).

Em alegações finais (v. TA), o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, argumentando que estão provadas a materialidade dos fatos e a autoria delitiva.

De sua vez, a Defesa requereu a improcedência da ação penal (TJSP – 7ª Câmara de Direito Criminal – Habeas Corpus Criminal n. 2257842-55.2019.8.26.0000, da 3ª Vara Judicial da Comarca de Bebedouro – Rel. Des. REINALDO CINTRA TORRES DE CARVALHO, V.U., j. 25/01/2020), argumentando que não existe prova suficiente para a condenação (art. 386 do CPP); em ordem sucessiva, a desclassificação para o disposto no art. 28, caput, da LD; na hipótese de condenação, a aplicação da pena com observância das circunstâncias atenuantes e causas de diminuição de pena previstas em lei.

2. Fundamentação

Antes de discutir o mérito, não há alegação preliminar.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

Certa a materialidade do contexto fático descrito na denúncia, pela leitura do boletim de ocorrência (fls. 07/09), do auto de exibição e apreensão (fls 10. [AEA] e 29/34 [imagem]) e dos laudos periciais toxicológicos provisório (fls. 36/39) e definitivo (fls. 138/139 [LPTox])

A autoria, conforme prova testemunhal produzida (v. TA), segue a mesma sorte.

A testemunha JOSECICERO DE MELO JÚNIOR declarou em sede policial que "o depoente é investigador de polícia lotado na DISE. Após recebimento de informações dando conta de que Wesley dos Santos Marques, conhecido dos meios policiais e já preso por esta especializada, estaria novamente praticando o tráfico de drogas, foram realizadas diligências com o objetivo de apurar a veracidade das informações. As investigações revelaram que realmente o denunciado estaria praticando o tráfico de drogas, justificando-se assim a expedição do mandado de busca. Nesta data, equipe de policiais civis se deslocaram à residência do ora conduzido, onde foram recebidos pela esposa do mesmo, a qual foi cientificada quanto à diligência a ser realizada. Durante minuciosa busca pelo imóvel, na varanda dos fundos, foram encontrados dois tabletes de maconha, uma balança digital de precisão, três pinos plásticos vazios, com resquícios de substância de cor branca, uma nota de cem reais e porções de substância de coloração esbranquiçada, uma delas embalada de forma própria para a venda. Enquanto estava sendo realizada a busca, Wesley chegou na residência, para o almoço, oportunidade em que lhe foi dada voz de prisão. Ao ser entrevistado, alegou que os tabletes de maconha era para seu próprio uso, enquanto que os pinos vazios havia consumido a cocaína. As porções de cor branca, afirmou ser para confecção de sabão, por sua mãe. Foi então conduzido à esta unidade policial, tendo todos seus direitos respeitados". Em juízo ratificou suas declarações, afirmando que não teriam montado campanha pelas características do bairro; que teriam passado pelo local em trânsito e visto usuários nas proximidades.

A testemunha RONNIE DALLACQUA ALVES declarou em sede policial que "o depoente é policial civil, prestando serviços na DISE. Investigações demonstravam que Wesley dos Santos Marques, conhecido dos meios policiais e já preso por tráfico de drogas por esta especializada, estaria novamente praticando o tráfico de drogas, motivo pelo qual foi expedido mandado de busca. Em cumprimento ao respectivo mandado policiais civis estiveram na residência do investigado, sendo recebidos pela esposa do mesmo, a qual foi cientificada da diligência a ser realizada. Realizada minuciosa busca no imóvel, na varanda dos fundos, foram encontrados dois tabletes de maconha, uma balança digital de precisão, três pinos plásticos vazios, com resquícios de substância de cor branca, uma nota de cem reais e porções de substância de coloração esbranquiçada, uma delas embalada de forma própria para a venda. Ainda com os policiais no imóvel, Wesley chegou para o almoço, sendo lhe dada voz de prisão. Ao ser indagado, admitiu a propriedade de todo o material encontrado, argumentando que

os tabletes de maconha era para seu próprio uso, enquanto que os pinos vazios havia consumido a cocaína. As porções de cor branca, afirmou ser para confecção de sabão, por sua mãe. Cientificado quanto aos seus direitos constitucionais foi conduzido a esta unidade policial para as providências pertinentes". Em juízo ratificou suas declarações.

O informante Carlos Roberto Vieira afirmou em juízo que é tio do acusado e que, na época da prisão, trabalhavam juntos. Que não tem qualquer informação que desabone o acusado, desconhecendo se tratar de pessoa dada ao crime.

O acusado, ao ser ouvido em juízo, afirmou que a droga era de sua propriedade, mas destinada ao seu consumo pessoal.

Pois bem.

Respeitada a versão do acusado, entendendo que, confrontada com o quadro de provas produzido, está absolutamente isolada e contraditória (contraposta) e modo que as declarações das testemunhas inquiridas, contra quem não há alegação pessoal argüida (TJSP - 9ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal n. 1502980-

77.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. SILMAR FERNANDES, V.U., j. 10/02/2020, p. 06), merecem irretocável credibilidade deste magistrado.

Não há motivo para desacreditá-las, penso.

Assim, convenço-me que o acusado, nas circunstâncias de tempo e lugar denunciadas, guardava (guardar para si) // tinha em depósito (guardar para outrem), para consumo alheio (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), as drogas apreendidas, ao lado de apetrechos comumente utilizados para o respectivo acondicionamento]), indevidamente (sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar).

A título de argumentação (ad argumentandum), o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan anotou que "um cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do entorpecente, uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a 0,125 gramas da droga, aproximadamente" (TJSP - 5ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0000638-88.2018.8.26.0588 - Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN, V.U., j. 17/06/2019), de modo que, no presente caso dos autos, as drogas apreendidas não constituem evidentemente pequena quantidade e, de acordo com a experiência forense, são incompatíveis com a hipótese de simples uso (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0002613-30.2018.8.26.0400, da Vara Criminal da Comarca de Olímpia - Rel. Des. ROBERTO PORTO, V.U., j. 10/09/2019, p. 04/05).

Vale registrar, ainda, que a redação do art. 33, caput, da LD - tipo penal denunciado e processado - não descreve elemento subjetivo específico do tipo, mas há consenso doutrinário, referendado inclusive pela jurisprudência (STF - 1ª Turma - HC n. 69.806/GO - Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ, Seção I, 04/06/1993; TJSP - 2ª Câmara de Direito Criminal - Apelação n. 0011586-45.2010.8.26.0564 - Rel. Des. PAULO ROSSI, V.U., j. 20/06/2011; TJGO - ACrim. n. 33578-9/213 - Rel. Des. JAMIL PEREIRA DE MACEDO, DJGO 11/11/2008; RT 729/542 e 114/357), que, para a caracterização do crime de tráfico ilícito de drogas, se faz necessária a intenção de comercializar drogas ilícitas (vontade de participar da produção e da circulação de drogas), não dependendo, todavia, da exteriorização do ato (traditio) concreto de comércio.

Portanto, de rigor a condenação da parte ré. Eis o meu convencimento.

No que se refere ao FATO TÍPICO, a descrição (conduta dolosa resultados normativo e naturalístico nexos de causalidade) atribuída à parte ré, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da LD.

No que se refere à ILICITUDE, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pela parte ré (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, e a vida, a saúde pessoal e a família [STF, RT 618/407; TJSP - Câmara Especial - Apelação Cível n. 1500148-37.2019.8.26.0400, do Anexo da Vara da Infância e da Juventude, Atos Infracionais e Medidas Sócio-educativas da Comarca de Olímpia - Rel. Des. RENATO GENZANI FILHO, V.U., j. 15/01/2020, p. 07], secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico,

não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à CULPABILIDADE, a parte ré era imputável, detinha possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontrava, podia ser exigido dela comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

2.1. Da aplicação da pena

Esclareço, inicialmente, que a pena-base será fixada (I) atendendo-se aos critérios do art. 59 do CP e art. 42 da LD (denominados pela doutrina de “circunstâncias judiciais”), com preponderância deste em relação àquele; (II) em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; (III) por último, as causas de diminuição e de aumento.

Pois bem, considerando o preceito secundário do contexto criminoso processado e julgado – Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da LD): 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa –, passo a fixá-lo, pelo princípio constitucional da individualização da pena.

Com relação aos CRITÉRIOS DOS ARTIGOS 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI DE DROGAS, entendo que, sopesando ambas as disposições legais, (i) a culpabilidade, (ii) a natureza do produto entorpecente, (iii) a quantidade das drogas, (iv) os antecedentes e (v) as circunstâncias do crime não são desfavoráveis à parte ré, razão pela qual fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias- multa.

Com relação às CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES, da leitura dos autos confrontada com os arts. 61, 62 e 65 do CP, não observo nenhuma, de modo que fixo a pena provisória nos exatos termos da base penal.

Com relação às CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO, reconheço ser a parte ré primária e de bons antecedentes (conforme Folha de Antecedente e Certidões), embora ostente condenação anterior pelo artigo 28 da Lei 11.343/2006, de um lado, e, por outro, não existe prova suficiente de dedicação às atividades criminosas, nem de integração de organização criminosa (art. 33, § 4º, da LD), de modo que fixo a pena provisória, reduzida de 2/3 (dois terços) em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em conclusão, nos termos do art. 68, caput, do CP, fixo a PENADEFINITIVA em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário, atendido o disposto no art. 43 da LD (conforme termo de interrogatório), determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em face do princípio da especialidade (art. 12 do CP), o regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos, LCH) e do art. 33, §§ 2º, a // b // c, e 3º, do CP, deve ser o SEMIABERTO, porque, apesar da primariedade da parte ré, o crime processado e julgado é equiparado aos hediondos (art. 2º, caput, da LCH) e o acusado já respondeu ao delito do artigo 28 da Lei de Drogas, além de haver indícios da utilização de cocaína, substância de elevado potencial lesivo,, o que reputo, ao lado da obra da lei (ope legis), motivação idônea para a imposição de regime de cumprimento mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada (Súmulas 718 e 719 do STF).

Realizo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), porquanto: [a] a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos e o crime doloso não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; [b] o(a) réu(ré) não é reincidente em crime doloso; e [c] as circunstâncias judiciais indicam que a substituição é suficiente (na medida em que foram em sua maioria neutras).

Vale destacar que: [a] se a condenação é igual ou inferior a um ano, pode haver substituição por multa ou por uma pena restritiva de direitos; e [b] se superior, por uma pena restritiva de direitos e multa, ou por duas penas restritivas de direito (art. 44, § 2º, do CP).

Assim, a substituição, na hipótese deverá ocorrer nos seguintes termos: [a] prestação de serviços à comunidade, na proporção de 1 hora para cada dia de condenação, em instituição a ser indicada na posterior fase de execução (art. 46 do

CP); [b] prestação pecuniária em favor da(s) vítima(s), fixada em [1] salário mínimo nacional vigente(s) na data do fato, corrigido(s) pelo INPC/IBGE a partir de então (art. 45, § 1º, do CP).

Em virtude da substituição, inadmissível a aplicação do artigo 77 do Código Penal. O(A)(s) réu(s) poderá(ão) apelar em liberdade com relação ao(s) delito(s) expresso(s) nesta sentença, porquanto: [a] não apresentados indicativos da imprescindibilidade da segregação processual neste momento; e [b] foi(ram) condenado(s) ao regime semiaberto e com substituição da reprimenda privativa de liberdade por restrição de direitos.

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar, com fundamento no art. 387, caput, do CPP, a parte ré Wesley dos Santos Marques como incurso no art. 33, §4º, da LD, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cujo valor diário determino em 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Nos termos dos arts. 62 e 63 da LD e art. 91, II, b, do CP, RECONHEÇO A PERDA, em favor da União, dos valores apreendidos com a parte ré (AEA), dado que, pelos fundamentos desta sentença (contexto delituoso processado e julgado), constituem proveito auferido com a prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Expeça-se, com o trânsito em julgado, guia de recolhimento definitiva em desfavor da parte ré (art. 472, I, das NJCGJ).

Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento das custas (taxa judiciária) do processo, nos termos do art. 804 do CPP e art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual n. 11.608/2003, observado o disposto no art. 98, §§ 2º, 3º e 4º, do NCPC (gratuidade jurisdicional).

Comunique-se, nos termos do art. 809, VI (sentenças de mérito), do CPP, ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt - IIRGD (art. 472, I, das NSCGJ), remetendo-lhe as informações processuais para a produção da estatística judiciária criminal.

Comunique-se, nos termos do art. 15, III, da CF, ao Cartório Eleitoral local para, com o trânsito em julgado, suspender os direitos políticos da parte ré.

Registrada eletronicamente (arts. 389 do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ).

Publique-se (art. 389 do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392 do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Tupã, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA